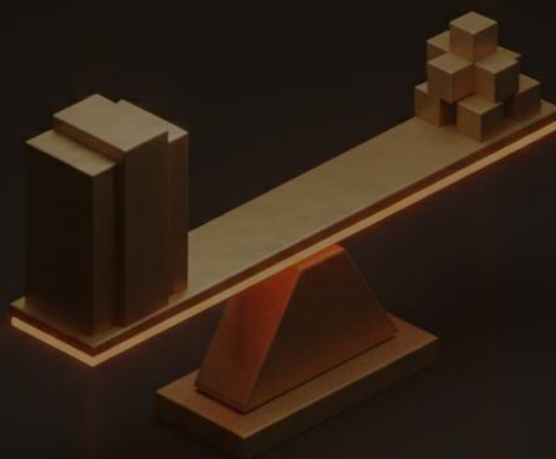


MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA PRÁTICO DA REFORMA TRIBUTÁRIA IMOBILIÁRIA

Para investidores e proprietários protegerem a rentabilidade das operações patrimoniais em Florianópolis.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores - CRECI 73.952F / 46.301F

COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS FÍSICAS

Para o particular que aliena um imóvel para outro particular, a essência do negócio não sofre a incidência direta dos novos tributos de consumo. A operação esporádica de bens do patrimônio pessoal continua regida pelo Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital, preservando os fatores de redução previstos em lei. O ITBI cobrado pelo município de Florianópolis permanece como obrigação municipal autônoma, sem unificação com a nova sistemática federal.

O principal ponto de atenção reside no limite entre a gestão patrimonial civil e a habitualidade comercial. A legislação complementar prevê que pessoas físicas com volume elevado de transações ou postura ostensiva de incorporação possam ser equiparadas a pessoas jurídicas. Nessas hipóteses de desenquadramento, a venda pode atrair a incidência de IBS e CBS sobre o montante apurado.

Nas negociações no Campeche e no Rio Tavares, a regularidade da matrícula individualizada é a principal salvaguarda para comprovar a natureza patrimonial do imóvel. Manter os registros originais de aquisição e os comprovantes de benfeitorias protege o proprietário contra autuações e garante a base correta para o cálculo tributário.

REGRAS PARA CONSTRUTORAS E LOCAÇÃO PJ

O segmento corporativo passa pela mudança mais sensível com a criação do regime específico para as operações com bens imóveis. As atividades de incorporação e construção civil contam com regras próprias de redução nas alíquotas de referência, além da previsão de dedução do custo de aquisição do terreno. O objetivo desse desenho é evitar a tributação cumulativa e possibilitar a apropriação de créditos fiscais ao longo do ciclo construtivo.

A locação de imóveis realizada por pessoas jurídicas também entra sob o alcance das novas regras, demandando atenção de quem opera holdings patrimoniais. Enquanto a locação direta no CPF segue a tabela do imposto de renda, os contratos faturados por empresas precisarão apurar os reflexos do IBS e da CBS. A escolha entre centralizar imóveis de renda na pessoa física ou jurídica exigirá simulações contábeis dedicadas.

Esse realinhamento tributário impacta o custo de reposição dos imóveis novos no mercado da capital catarinense. As empresas do setor tendem a ajustar a composição de custos nos lançamentos futuros, tornando indispensável que o investidor compare o metro quadrado de ativos em construção com as oportunidades prontas para morar.

CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES

A implantação do novo modelo tributário foi estruturada de maneira gradual para dar previsibilidade às relações contratuais de longo prazo. O cronograma prevê anos iniciais de teste e compensação progressiva, com a coexistência das regras atuais e do novo sistema antes do encerramento definitivo dos tributos antigos. Esse período intermediário demanda cuidado redobrado na redação de cláusulas contratuais de compra e venda a prazo.

Para quem investe no Sul da Ilha, o momento exige auditar a documentação dos ativos existentes e planejar aquisições com foco estrito na segurança jurídica. Imóveis com pendências fundiárias ou mantidos sob instrumentos precários tornam-se passivos de difícil liquidez quando o controle fiscal sobre as cadeias imobiliárias se intensifica. A posse formalizada por escritura pública registrada é a única garantia de previsibilidade fiscal e patrimonial.

A tomada de decisão estratégica deve priorizar a apuração do retorno líquido real de cada movimento, sem apostas em hipóteses não regulamentadas. Compreender as despesas de fechamento, os custos cartorários aplicáveis e a estrutura de transmissão protege o patrimônio contra desvios de orçamento e consolida investimentos sólidos.

Se você deseja analisar o enquadramento fiscal e a segurança jurídica de uma operação imobiliária no Campeche ou no Rio Tavares, estamos à disposição para conversar sobre o seu cenário.